

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ALLEGATO SMART WORKING

Regolamento
Area 12 – People

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-REG005_00	00	16/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
People & Culture	AD – Francesco Epifani	Uso interno	In vigore

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Viale Belfiore 55, 50144 Firenze (FI)
P.IVA 07528130482 – REA FI-709602

ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DI LAVORO IN MODALITÀ AGILE (SMART WORKING)

ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81, Capo II, artt. 18-24
e del Regolamento Aziendale TD-SGI-REG005_00

Premesse

Il presente accordo individuale (di seguito l'Accordo) è stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, del Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021, del CCNL applicabile e del Regolamento per la Gestione del Lavoro Agile di Toscana Diagnostica S.r.l. (TD-SGI-REG005_00).

Le Parti danno reciprocamente atto che il lavoro agile non costituisce una diversa tipologia contrattuale, bensì una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata, che si svolge in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dal contratto collettivo.

Tra le Parti

L'Accordo è stipulato tra:

IL DATORE DI LAVORO	
Ragione sociale	TOSCANA DIAGNOSTICA S.R.L.
Sede legale	VIALE BELFIORE, 55, 50144 FIRENZE (FI)
P.IVA / C.F.	07528130482
In persona del Legale Rappresentante	FRANCESCO EPIFANI

e

IL LAVORATORE / LA LAVORATRICE	
Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Codice fiscale	
Residenza / Domicilio	
Qualifica e livello contrattuale	
Ruolo / Funzione aziendale	
Sede di lavoro ordinaria	
Data di assunzione	

(di seguito congiuntamente le Parti)

Art. 1 – Oggetto

Con il presente Accordo, le Parti convengono che la prestazione lavorativa del Lavoratore si svolga in parte presso i locali aziendali e in parte presso il luogo liberamente scelto dal Lavoratore, senza una postazione fissa e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento TD-SGI-REG005_00, che il Lavoratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Art. 2 – Durata

Decorrenza dell'Accordo	13/04/2026
Tipo di durata	Fino a revoca
Se a tempo determinato: scadenza	-

L'Accordo è stipulato a tempo indeterminato / a tempo determinato fino alla data sopra indicata (cancellare la voce che non ricorre). In caso di accordo a tempo indeterminato, ciascuna delle Parti può recedere con un preavviso di 30 giorni di calendario, da comunicarsi per iscritto. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo di preavviso. In presenza di un giustificato motivo, il preavviso è ridotto a 15 giorni.

Art. 3 – Giornate di lavoro agile

Numero massimo di giornate settimanali in smart working	2
Giornate fisse concordate (se applicabile)	-

Le giornate di lavoro agile non possono superare il limite massimo previsto dall'art. 4.1 del Regolamento TD-SGI-REG005_00 (massimo 2 giornate per settimana lavorativa, salvo il limite inferiore previsto per il ruolo specifico dalla tabella dell'art. 3.1 del Regolamento). Le giornate di smart working non possono essere consecutive (art. 4.2 REG005) e non possono essere entrambe collocate in adiacenza al fine settimana (art. 4.3 REG005). Le giornate non fruite in una settimana non sono cumulabili con le settimane successive.

Art. 4 – Programmazione e comunicazione

Il Lavoratore comunica le giornate di smart working previste per la settimana successiva entro il giovedì della settimana corrente, attraverso il sistema di gestione presenze TeamSystem HR (IDL008) o con le modalità definite dalla funzione People and Culture. Il Responsabile di Struttura approva o modifica la programmazione entro il venerdì, tenendo conto delle esigenze operative, della contemporanea assenza di colleghi e delle scadenze della settimana. Il Responsabile può revocare o riprogrammare una giornata di smart working già approvata con un preavviso minimo di 24 ore, in caso di esigenze operative sopravvenute e motivate.

Art. 5 – Orario di lavoro e diritto alla disconnessione

La prestazione in smart working è resa nel rispetto dell'orario di lavoro contrattuale, senza variazioni di durata complessiva.

Fascia di contattabilità	Dalle ore 8:00 alle ore 18:00
Fascia di disconnessione	Dalle ore 12.30 alle ore 13:30

Salvo diverso accordo tra le Parti, la fascia di contattabilità è fissata dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. All'interno di questa fascia, il Lavoratore deve essere raggiungibile via email, telefono aziendale e piattaforma di collaboration e deve partecipare alle riunioni programmate in videoconferenza. La fascia di disconnessione decorre dalle ore 19:00 alle ore 8:00 del giorno successivo. Durante la fascia di disconnessione, il Lavoratore ha diritto a non essere contattato per

ragioni lavorative, salvo situazioni di comprovata urgenza e gravità non differibili. Il diritto alla disconnessione si estende alle pause pranzo, ai giorni festivi e ai periodi di ferie. Lo svolgimento di lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile.

Art. 6 – Luogo della prestazione e requisiti della postazione

Il Lavoratore sceglie liberamente il luogo da cui svolgere la prestazione in modalità agile, a condizione che esso soddisfi i seguenti requisiti minimi: idoneità ambientale (spazio silenzioso, illuminazione adeguata, seduta ergonomica, superficie di lavoro idonea); connettività internet stabile (minimo 20 Mbps download, 5 Mbps upload); sicurezza delle informazioni ai sensi della ISO/IEC 27001:2022 Annex A.6.7 e della procedura TD-SGI-PRO016 (schermo non visibile a terzi, VPN attiva, MFA, screen lock automatico); sicurezza fisica ai sensi della ISO 45001 cl. 8.1 (luogo privo di pericoli per l'incolumità); riservatezza (divieto di svolgere la prestazione da luoghi pubblici non protetti quando l'attività comporti il trattamento di dati sanitari o informazioni riservate).

Il Lavoratore è responsabile della verifica delle condizioni di sicurezza e di idoneità del proprio ambiente di lavoro da remoto.

Art. 7 – Dotazione tecnologica

Toscana Diagnostica fornisce al Lavoratore la dotazione tecnologica necessaria allo svolgimento della prestazione da remoto: computer portatile aziendale con configurazione di sicurezza hardened (cifatura disco, EDR, aggiornamento automatico, VPN preinstallata); accesso ai sistemi aziendali tramite VPN con autenticazione a più fattori (MFA); account sulla piattaforma di collaboration (email, chat, videoconferenza, file sharing); eventuale telefono aziendale o estensione softphone.

Il Lavoratore si impegna a utilizzare esclusivamente i dispositivi aziendali per l'accesso ai sistemi e ai dati di TD, a non trasferire dati su supporti esterni o servizi cloud personali e a segnalare immediatamente al Referente IT Security qualsiasi anomalia, sospetto di intrusione, perdita o furto del dispositivo.

Art. 8 – Obblighi del Lavoratore

Il Lavoratore si impegna a: rispettare integralmente il Regolamento TD-SGI-REG005_00 e le policy aziendali in materia di sicurezza informatica (PRO016), protezione dei dati (GDPR), anticorruzione (PRO003, REG004) e riservatezza; custodire con la massima diligenza i beni aziendali affidati (computer, telefono, documenti); non svolgere durante le giornate di smart working attività lavorative per terzi o attività professionali autonome non autorizzate; garantire la medesima qualità e produttività della prestazione resa in sede; mantenere la riservatezza su tutte le informazioni aziendali, sanitarie e relative ai pazienti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; partecipare alle riunioni e agli incontri in sede richiesti dal Responsabile, anche in giornate originariamente programmate in smart working, con preavviso di 24 ore.

Art. 9 – Trattamento economico e normativo

Il presente Accordo non modifica in alcun modo il trattamento economico e normativo del Lavoratore. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non incide sulla retribuzione, sugli scatti di anzianità, sul TFR, sulle ferie, sui permessi, sull'accesso alla formazione, sulle opportunità di carriera, sui diritti sindacali né su alcun altro istituto contrattuale o di legge. Il Lavoratore in smart working mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei colleghi che svolgono la medesima attività interamente in sede.

Art. 10 – Salute, sicurezza e assicurazione

Il Lavoratore è tutelato contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell'art. 23 della L. 81/2017 e del D.Lgs. 81/2008. La tutela si estende alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali, compreso il tragitto da e verso il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione (infortunio in itinere), a condizione che la scelta del luogo sia ragionevole e coerente con i requisiti del Regolamento. Toscana Diagnostica consegna al Lavoratore, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, l'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione in modalità agile, ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017.

Il Lavoratore dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell'informativa sui rischi e di impegnarsi a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro.

Art. 11 – Valutazione della prestazione

La prestazione del Lavoratore in smart working è valutata con i medesimi criteri e strumenti applicati al lavoro in sede, con particolare riferimento ai risultati e agli obiettivi concordati, alla reattività e alla contattabilità durante le fasce previste e alla qualità della collaborazione. In caso di performance costantemente inadeguata nelle giornate di smart working, il Responsabile, sentita la funzione People and Culture, può proporre la revisione o la revoca del presente Accordo.

Art. 12 – Sospensione e revoca

Il presente Accordo può essere sospeso o revocato: per recesso di una delle Parti, con preavviso di 30 giorni (15 giorni in caso di giustificato motivo); per violazione ripetuta o grave delle norme del Regolamento TD-SGI-REG005_00 o del presente Accordo; per variazione del ruolo o delle mansioni del Lavoratore che renda la posizione non più compatibile con lo smart working; per esigenze organizzative strutturali. La sospensione o la revoca sono comunicate per iscritto dalla funzione People and Culture, con indicazione della motivazione e della decorrenza.

Art. 13 – Comunicazioni obbligatorie

Toscana Diagnostica provvede alla comunicazione obbligatoria all'INAIL ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'art. 23 della L. 81/2017. La comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Capo II), al Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021, al CCNL applicabile, al Regolamento per la Gestione del Lavoro Agile TD-SGI-REG005_00, al Regolamento Generale Aziendale TD-SGI-REG004 e alle procedure del Sistema di Gestione Integrato di Toscana Diagnostica.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti e trattati in relazione al presente Accordo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro e all'esecuzione del presente Accordo. L'informativa sul trattamento dei dati personali è stata consegnata al Lavoratore al momento dell'assunzione.

Dichiarazioni finali e sottoscrizione

Il Lavoratore dichiara di:

- aver ricevuto copia del Regolamento per la Gestione del Lavoro Agile (TD-SGI-REG005_00) e di averne preso integrale visione e conoscenza;
- aver ricevuto l'informativa sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione in modalità agile, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della L. 81/2017;
- essere consapevole che lo smart working non costituisce un diritto incondizionato, bensì una modalità organizzativa concessa in coerenza con le esigenze operative e revocabile nei casi previsti;
- impegnarsi a rispettare integralmente le disposizioni del Regolamento, le policy aziendali richiamate e le istruzioni del proprio Responsabile.

Il presente Accordo è redatto in duplice copia originale, una per ciascuna delle Parti.

Luogo e data	Firenze (FI), 13/04/2026
---------------------	--------------------------

IL DATORE DI LAVORO	IL LAVORATORE / LA LAVORATRICE
Toscana Diagnostica S.r.l.	Cognome e nome:
Francesco Epifani	
(Firma per esteso)	(Firma per esteso)

Allegati:

- Regolamento per la Gestione del Lavoro Agile (TD-SGI-REG005_00)
- Informativa sui rischi connessi alla prestazione in modalità agile (art. 22 L. 81/2017)